משרד המשפטים
הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

רשות האכיפה והגבייה

התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים

שם החייב/ת: _____ **מספר ת"ז** _____

1. אלו הם פרטי ההתקשרות העדכניים עימי ועם בא כוחי:

א. פרטי התקשרות עם החייב/ת:

טלפון נייד: _____, כתובת דוא"ל: _____@_____

כתובת: _____

ב. פרטי התקשרות עם בא כוחי:

שם פרטי ושם משפחה: _____

טלפון נייד: _____, כתובת דוא"ל: _____@_____

כתובת: _____

2. ידוע לי כי במידה ויינתן צו לפתיחת הליכים בענייני על ידי הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי או ע"י רשם חדלות פירעון בהוצאה לפועל יחולו עליי המגבלות הבאות על פי דין ואני מתחייבת/ת בזה לעמוד בהן במלואן:

א. אהיה מנוע/ה מיצירת חובות והתחייבויות חדשות ומחתימה על ערבויות חדשות מבלי להודיע למתקשר עימי או לנותן האשראי או ההטבה הכלכלית שניתן בענייני צו לפתיחת הליכים.

ב. אהיה מנוע/ה מפירעון או מתשלום על חשבון חובות עבר אשר הצטברו עד למועד מתן צו לפתיחת הליכים לכל רשות או אדם, ללא קבלת אישור בכתב מאת הממונה.

ג. תעוכב יציאתי מן הארץ עד לסיום הליך חדלות הפירעון.

3. ידוע לי כי יחולו עליי המגבלות הבאות בהתאם להוראות סעיף 142 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018:

א. הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל;

ב. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

ג. הגבלת משימוש, בעצמי או באמצעות אחר, בכרטיס חיוב, למעט כרטיס בנק המיועד למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים (כרטיס כספומט) ולמעט כרטיס תשלום שהחיוב בו מיידי (כרטיס דביט); בכל מקרה, בפסקה זו, "כרטיס חיוב", "כרטיס בנק", ו"כרטיס תשלום" – כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;

ד. הגבלה מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש.

4. ידוע לי כי חתימתי על כתב התחייבות זה מהווה הסכמה להעברת מידע בענייני לממונה או להוצאה לפועל, מרגע מתן הצו לפתיחת הליכים, לגבי כל מוצר פנסיוני או תכנית ביטוח מטעם הגופים המוסדיים.

5. כמו כן, ידוע לי כי עם הינתן הצו לפתיחת הליכים בענייני, יחולו עליי המחויבויות הבאות:

א. להתייצב במשרדי הממונה או ההוצאה לפועל או הנאמן בכל עת שאדרש לכך, על ידי מי מעובדי הממונה או ההוצאה לפועל או הנאמן, ובכלל זה לבירור שייקבע בענייני.

ב. להגיש אחת לחודשיים דו"ח אודות הכנסותיי והוצאותיי לתקופה שעד למועד אישור תכנית שיקום כלכלי בענייני בהתאם להנחיות הממונה או ההוצאה לפועל.

ג. לשלם לקופת הנשייה את התשלום הזמני שייקבע בענייני על ידי הממונה או ע"י ההוצאה לפועל או על ידי בית המשפט.

ד. לשתף פעולה באופן מלא עם הממונה או עם נציגי ההוצאה לפועל או עם הנאמן, ובין היתר בעניין בירור תביעות החוב אשר יוגשו במסגרת ההליך, ולהגיש לנאמן את הסתייגויותיי, ככל שקיימות, בתוך 14 יום ממועד קבלת תביעת החוב.

ה. להודיע בכתב ובהקדם האפשרי לממונה או להוצאה לפועל ולנאמן על כל שינוי בפרטיי האישיים, במצבי האישי בייצוג המשפטי שלי, בפרטי ההתקשרות עימי או בכתובתי.

ו. להודיע בכתב ובהקדם האפשרי לממונה או להוצאה לפועל ולנאמן על כל שינוי במצבי הכלכלי, ובפרט בהכנסותיי, הוצאותיי ובמצבת חובותיי.

6. ידוע לי כי אם יימצא שלא פעלתי בהתאם להוראות ולמגבלות אשר פורטו לעיל וניהולו התקין של הליך חדלות הפירעון נפגע באופן מהותי, התנהלותי כאמור עלולה לשמש כעילה לביטול הליך חדלות הפירעון בענייני או לנקיטה בכל הליך משפטי אחר אשר הממונה או ההוצאה לפועל או הנאמן יבחרו לנקוט בו על פי דין.

7. האמור לעיל אינו בא במקום הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 והתקנות שעל פיו, או כל חוק או תקנה אחרת, אלא בא כדי לחדד ולהבהיר התחייבויותיי, ולחילופין להוסיף על הקבוע בכל דין.

הריני מתחייב/ת כי כתובת הדואר האלקטרוני שציינתי לעיל תואמת את כתובת הדואר האלקטרוני שציינתי בבקשה למתן הצו פתיחת ההליכים, וידוע לי כי באמצעות דואר אלקטרוני זה יישלחו אליי פניות, בקשות והחלטות בהליך חדלות הפירעון, ושליחתם אליי באמצעות דואר אלקטרוני זה תיחשב כהמצאתם לידיי ולידיעתי על פי דין.

הריני מאשר/ת בחתימת ידי כי קראתי והבנתי את האמור לעיל:

שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____